

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1729/2532	พนักงานอัยการศาลแขวงธนบุรี	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางด้านดี แซ่โค๋	โจทก์
	นายสาโรจน์ นิธิธรรมกร กับพวก	จำเลย
	นายสาโรจน์ นิธิธรรมกร จำเลยที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง	

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันขอ
วางเงินสด 30,000 บาท เป็นหลักประกัน

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามฟ้องฐานขบถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300
ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 2 เดือน ปรับ 5,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 2 ปี
 ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่รอการลงโทษและไม่ปรับจำเลยที่ 1
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดย
มีคำร้องประกอบว่าจำเลยที่ 1 จะยื่นฎีกาต่อไป (อันดับ 141,140)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวในระหว่างพิจารณา ตีราคา
ประกัน 50,000 บาท (อันดับ 14)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ประกอบกับจำเลยที่ 1
ยังไม่ได้ยื่นฎีกา เป็นเหตุให้ไม่อาจทำฎีกามาประกอบในการใช้ดุลพินิจว่ามีเหตุ
สมควรปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้หรือไม่ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ประกอบกับจำเลยที่ 1
ยังไม่ได้ยื่นฎีกา เป็นเหตุให้ไม่อาจทำฎีกามาประกอบในการใช้ดุลพินิจว่ามีเหตุ
สมควรปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้หรือไม่ให้ยกคำร้อง

(เคียง บุญเพิ่ม-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ